

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 521/2532

นายเสรีชัย ยุทธชัยบดินทร์

โจทก์

บริษัทเนปจูน มารีไทม์ (1987) จำกัด

กับพวก

จำเลย

บริษัทเนปจูน มารีไทม์ (1987) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 236, มาตรา 247

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ไม่รับอุทธรณ์ คดีมี เหตุผลและข้อกฎหมายชัดเจนที่สามารถเปลี่ยนแปลงผลคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 58) ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ จำเลยจ่ายค่าชดเชย 19,800 บาทสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 19,800 บาท ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ 4,620 บาท และค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี 1,320 บาทให้จำเลยลงวันที่และประทับตราสำคัญการเลิกจ้างลงในหนังสือคนประจำ เรือ เอกสารหมาย จ.3 คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอ้างว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหา ข้อเท็จจริง (อันดับ 49)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ไม่รับอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54,55)

คำสั่ง

ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ขอให้รับอุทธรณ์เสียแล้วจึงไม่ต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ขอให้รับอุทธรณ์เสียแล้วจึงไม่ต้องสั่งคำร้องนี้

(ศิลปชัย มัทธูรศ-มานิช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>